



جامعة الأزهر  
كلية الشريعة والعلوم الشرعية - دقهلية



امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 / 2026 م

| برنامج المقرر: القانون                                                                                        | اسم المقرر: قانون تجاري وبحري | عدد صفحات الأسئلة: واحدة فقط | الزمن: ساعتان       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| الفرقة: الرابعة                                                                                               | كود المقرر: (Shk406)          | عدد الأسئلة: ثلاث أسئلة      | الفترة: المسائية    |
| القسم العلمي: القانون الخاص                                                                                   | الدرجة الكلية: (100) درجة     | التاريخ: 8 / 01 / 2026 م     | نوع الامتحان: أساسي |
| تعليمات الامتحان: 1- اقرأ الأسئلة بدقة. 2- يفضل أن تكون بداية كل سؤال في صفحة مستقلة. 3- التزم بزمان الإجابة. |                               |                              |                     |

استعن بالله تعالى وأجب عن الأسئلة المطلوبة منك

السؤال الأول: اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارة المناسبة لكل كلمة (20 درجة لكل نقطة درجتان)

- 1- محل الكمبيالة والشيك منقولات مادية ومعنوية. ✓
- 2- فقدان الشيك لحامله لكل قيمة قانونية إذا لم يكتب في الصك كلمة شيك. ✗
- 3- صحة التظهير المعلق على شرط. ✗
- 4- المسحوب عليه القابل هو المدين الأول في الكمبيالة. ✓
- 5- عدم صحة الاحتجاج في مواجهة القاصر بقاعدة تطهير الدفع في الأوراق التجارية. ✓
- 6- يجوز أن يكون مدفوعاً في الحساب الجاري الديون المؤجلة. ✓
- 7- في عقد الاعتماد المستندي يلتزم البنك بفحص المستندات مع مطابقتها بالواقع. ✗
- 8- يشترط في الناقل البحري أن يكون مالكا للسفينة. ✗
- 9- عقد النقل الجوي لا يجوز التنازل عنه للغير. ✓
- 10- لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم الإفلاس. ✓

السؤال الثاني: علل لما يأتي (30 درجة لكل نقطة ثلاث درجات)

- 1- لا تعمل قاعدة تطهير الدفع في الدفع الناشئ عن عيب شكلي في الورقة التجارية.
- 2- القبول من ضمانات الوفاء بالكمبيالة وليس من ضمانات الوفاء بالشيك.
- 3- عدم جواز الوفاء بالشيك للحامل المقلص.
- 4- إذا سحبت عدة شيكات من دفتر واحد كانت الأولوية على مقابل الوفاء لحامل الشيك الأسبق رقفاً.
- 5- ضرورة توافر مقابل الوفاء في الشيك وقت تصدير الشيك.
- 6- للبنك أن يتصرف في مال الوديعه النقدية دون أن يعد مرتكباً لجريمة خيانة.
- 7- التزام البنك بدفع مبلغ الاعتماد المستندي للمستفيد حتى لو اعترض العميل بحجة فسخ العلاقة التعاقدية مع المستفيد.
- 8- لا يلتزم الوكيل بالعمولة أن يفضي أموكله باسم من يتعامل معه.
- 9- منع أي دائن من الدائنين العاديين من إقامة دعاوى الفردية على المدين المقلص.
- 10- حلول أجل الديون التي على المدين المقلص بصور حكم الإفلاس.

السؤال الثالث: أجب عن نقطتين فقط مما يأتي: (50 درجة لكل نقطة 25 درجة)

- أ- عرف خطاب الضمان، ثم بين شارحاً ومفصلاً أنواعه.
- ب- عرف عقد الوكالة بالعمولة، ثم بين شارحاً ومفصلاً التزامات الوكيل بالعمولة.
- ج- عرف مقابل الوفاء في الشيك، ثم بين شارحاً ومفصلاً شروط مقابل الوفاء في الشيك.

رئيس القسم

خالص الدعوات بالتوفيق والنجاح

أ.د/ حمدي محمد مصطفى